

【제 목】 : 사옥관리 용역계약 관리 부적정(시정)

【내 용】

- 광주지원은 엘리베이터 관리, 출입통제시스템, 소방시설 관리 등 사옥 유지관리를 위해 필요한 각종 사업을 용역계약의 형태로 외부 업체에 위탁하고 있다.
- 우리 원 계약담당직원은 계약사무처리지침, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”), 동법 시행령 및 시행규칙과 「공기업·준정부기관 계약사무 규칙», 기획재정부 「계약예규」 등에서 규정하고 있는 사항을 준수하여, 합리적인 경쟁을 통해 예산을 절감할 수 있도록 계약 사무를 적법하게 처리하여야 한다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제3조(다른 법령과의 관계) ① 심사평가원의 계약사무와 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”)이라 한다, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「정부계약예규」 등 다른 법령 및 행정규칙에서 특별히 정하고 있는 경우 외에는 이 지침이 정하는 바에 따른다.
② (생략)

- 그리고 계약담당직원은 지출원인행위를 할 때, 회계연도 독립원칙에 따라 당해연도에 배정된 예산에 대해 원칙적으로 단년도 계약을 체결하여야 하며 예외적으로 계속비사업에 대해서는 계속비 계약을, 성질상 수년간 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 사업에 있어서는 장기계속계약의 형태로 계약을 체결해야 한다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률】

제21조(계속비 및 장기계속계약) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 「국가재정법」 제23조에 따른 계속비 사업에 대하여는 총액과 연부액을 명백히 하여 계속비계약을 체결하여야 한다.
② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급, 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 계약에 있어서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있다. 이 경우 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하여야 한다.

- 따라서 계약담당직원은 단년도계약을 체결하며, 계약서 상에 ‘기존 계약과 동일한 조건으로 1년 단위로 자동연장’ 등의 문구를 포함하여 실질적으로 다년계약의 효과를 발생시키는 형태의 계약을 체결할 수 없으며, 다년계약이 필요한 경우 국가계약법에서 정한 바에 따라 계속비 및 장기계속계약의 형태로 계약을 체결하여야 한다.

☞ **참고자료: 【정부계약제도 관련 조달청 질의응답】**

○ **질의내용: 국가계약법 준용 계약 시 계약서상 기간 자동연장 기재 가능여부**

국가기관이 계약을 체결하고자 하는 경우, 외부 용역업체와의 계약을 하면서 동 계약서상에 “계약기간을 1년으로 하되, 협약만료 30일 전까지 쌍방에서 이의가 없는 한 1년씩 자동 연장 된다”라는 내용으로 ‘계약기간 자동연장’을 포함하여 계약을 할 수 없을 것이나, …(중략)… 또한 이런 경우에는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 제21조에 따른 장기계속계약으로 추진을 검토할 수 있을 것입니다.

- 또한, 국가계약법 관련 조달청 질의응답에 따르면 자동연장에 관한 내용을 용역계약특수조건에 포함하였다고 하더라도 계약상대방의 계약상 이익을 제한하거나, 계약상대자에 대한 특혜로 인정될 수 있는 특수조건의 효력은 인정되지 않는다.

☞ **참고자료: 【정부계약제도 관련 조달청 질의응답】**

○ **질의내용: 계약서상 포함되어 있는 ‘계약연장문구’로 수의계약 가능 여부**

국가를 당사자로 하는 용역계약에 있어 계약담당공무원은 (계약예규) 「용역계약 일반조건」 제4조제2항에 따라 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계법령 및 이 조건에 정한 계약일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 용역계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있습니다. 다만 이와 같이 정한 용역 계약 특수조건에 법률, 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계법령 및 이 조건에 의한 계약 상대자의 계약상 이익을 제한하는 특수조건의 해당내용은 효력이 인정되지 않습니다.

따라서 계약상대자의 계약상 이익을 제한하지 않는 범위 내에서 계약상대자의 동의를 받아 상호간의 합의에 따라 차기 계약이 지연되는 경우 차기 계약 시까지 계약 연장하는 등의 계약특수조건을 정하여 운영할 수 있다고 보나, 귀 질의와 같이 1회 계약을 연장하는 등의 특약조건은 해당 계약상대자에 대한 특혜로 인정될 수 있어 불가하다 …(이하 생략)…

- 이에 광주지원에서 위탁 중인 사옥관리 관련 용역계약을 점검한 결과, 【표 5】 ‘계약 자동연장 내역’에서와 같이 2008년에서 2014년 체결한 엘리베이터 유지관리 계약 등 8개 용역계약을 위탁하며 자동연장 관련 특수조건을 근거로 2021년 현재까지 별도의 계약을 체결하지 않고 ‘사옥관리 용역업체 등 계약연장 보고’ 등 내부결재 문서를 근거로 대금을 계속 지급해 온 사실을 확인하였다.

【표 5】 계약 자동연장 내역

연번	사업명	업체명	계약근거	계약금액(연)	연장 기간
1	엘리베이터 유지관리	■ ■	○부-7376 (2008. 12. 30.)	792,000원	13년
2	사무실 출입통제시스템	▲ ▲	○부-7404 (2008. 12. 31.)	4,200,000원	13년
3	해충방제 용역	◆ ◆	○부-1599 (2009. 5. 27.)	1,560,000원	12년
4	소방시설 관리	★ ★	○부-756 (2011. 3. 11.)	2,100,000원	10년
5	화장실 방향·세정제 관리	◎ ◎	○부-984 (2012. 3. 26.)	1,536,000원	9년
6	사옥 조경관리	○ □	○부-1258 (2014. 4. 17.)	5,280,000원	7년
7	사무용품 구매	○ △	○부-667 (2014. 2. 7.)	연간단가계약	7년
8	사무기기 소모품	○ ◇	○부-667 (2014. 2. 7.)	연간단가계약	7년

- 특히 광주지원은 사무용품 구매, 사무기기 소모품 구매를 위해 2014년 복사용지 등 117종에 대해 연간단가계약의 형태로 계약을 체결하였는데 연간단가계약은 해당연도의 예산범위 내에서 총액을 설정하지 않고 품목과 단가를 정하여 체결하는 계약의 형태임에도
- 2018년부터 2020년까지의 기간 동안 상기 연간단가계약을 근거로 구매한 물품내역을 확인한 결과,

- 【표 6】 ‘계약서에 포함되지 않은 물품 구매내역’에서와 같이 2014년 계약서에 포함되지 않은 물품을 구입한 사실이 있으며,
- 【표 7】 ‘계약서-납품서 상 단가불일치 품목 구매내역’에서와 같이 2014년 계약과 단가가 다른 물품을 구매한 사실이 있다.

【표 6】 계약서에 포함되지 않은 품목 구매내역(예시)

품목	구입시기	단가	수량	총액
손가락골무	2018년 1분기	2,400원	40개	96,000원
결재판 A4	2018년 2분기	2,100원	30개	63,000원
스테플러	2018년 3분기 2019년 2분기	20,500원	35개	717,500원
전화기 녹음기	2018년 3분기	49,000원	10개	490,000원
발신자표시전화기	2019년 1분기 2019년 2분기	25,000원	40개	1,000,000원
손목보호 마우스	2019년 3분기	29,500원	9개	265,500원
운반용 대차	2019년 3분기	142,000원	1개	142,000원
프린터	2019년 4분기	45,000원	2개	90,000원
멀티탭(2구, 10미터)	2020년 1분기	20,000원	5개	100,000원

【표 7】 계약서-거래명세서 상 단가 불일치 물품 구매내역(예시)

품목	구입시기	계약서상 단가	실제구입단가	단가차액
유성매직	2018년 1분기	550원	700원	150원
멀티탭(3구)	2018년 2분기	11,700원	14,000원	2,300원
멀티탭(6구)	2018년 2분기	14,500원	24,000원	9,500원
포스트 잇(51*76)	2018년 2분기	1,100원	1,500원	400원
문서보관상자	2019년 4분기	1,100원	1,200원	100원
네임펜(다스)	2019년 4분기	6,600원	9,600원	3,000원
멀티탭(3구)	2020년 1분기	11,700원	13,800원	2,100원
멀티탭(6구)	2020년 1분기	14,500원	18,400원	3,900원
수정 테이프	2020년 3분기	1,500원	1,700원	200원

- 상기 구입내역과 같이 단가와 품목이 2014년 최초계약과 달라진 사실이 있음에도 광주지원은 【표 8】 ‘지출원인행위 없는 물품 구매 내역’에서와 같이 새로운 계약체결과 같은 지출원인행위 없이 2014년 계약을 근거로 사무용품을 구매한 사실이 있다.

【표 8】 지출원인행위 없는 물품 구매내역

구입시기	업체명	금액(원)	품목
2018년 1분기	○△	1,421,800	친환경 복사용지 등 14종
2018년 2분기	○△	3,400,000	친환경 복사용지
2018년 3분기	○△	9,895,600	발신자표시 전화기 20개, 친환경 OPP 테이프 2종, 친환경 복사용지 등 12종, 친환경 복합기 토너 등 7종
2018년 4분기	○△	6,691,200	발신자표시 전화기 2개, 친환경 OPP 테이프 19개, 친환경 복사용지 등 15종
2018년 합계		21,408,600	
2019년 1분기	○△	8,441,000	친환경 복사용지 등 8종, 복합기 토너 등 6종, 발신자표시 전화기 20개
2019년 2분기	○△	9,021,900	발신자표시 전화기 20개, 친환경 복사용지 등 11종, 친환경 OPP테이프 104개
2019년 3분기	○△	1,569,500	친환경 복사용지 등 4종
2019년 4분기	○△	1,314,900	친환경 복사용지 등 4종, 문서보관상자 등 3종
2019년 합계		20,347,300	
2020년 1분기	○△	6,120,000	친환경 복사용지 등 10종
2020년 2분기	○△	4,187,000	친환경 복사용지 등 10종
2020년 3분기	○△	2,528,000	친환경 복사용지 등 8종
2020년 4분기	○△	2,024,000	친환경 복사용지 등 6종
2020년 합계		14,859,000	

【조치할 사항】

- 광주지원장은 지출원인행위 없이 연장된 사옥관리 업무 위탁용역에 대해 계약서를 작성하는 등의 적절한 조치를 취하시기 바라며, 향후 사옥관리 업무 위탁용역 계약 등이 법령을 준수하여 처리될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시고 관련자에 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (시정)